



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

א.מ.י.כ. מתחם עסקים הוד השרון בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
ת.ד. 548 כפר סבא
טל': 052-5776571 פקס: 09-7401175

התובעת:

נגד

דיין אביעד עו"ד
הנגר 24, הוד השרון
טל': 052-8568545 פקס: 09-7655650

הנתבע:

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה חברת ניהול המשמשת 'מתחזק' בית משותף, המורכב ממרכז מסחרי ובנין משרדים, נגד בעלים של דירה (משרד) בבית המשותף לתשלום סך של 35,475 ש"ח, חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף.
2. במסגרת תביעה זו, נדרשתי להכרעה בשאלות הבאות: האם עומדת לבעל דירה זכות קיזוז מחלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בגין חיוב שלשיתו הוא זכאי להיפרע מ'מתחזק' הבית המשותף; האם נציגות בית משותף רשאית לפטור בעל דירה מתשלום חלקו בהוצאות החזקה בדרך של קיזוז, לרבות מקום בו מונה 'מתחזק' לבית המשותף; האם טענות בעל דירה להפרת הסכם ניהול שנחתם בין בעל דירה ל'מתחזק' מקנה בידי בעל הדירה פטור מתשלום חלקו בהוצאות החזקה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות הצריכות לעניין וההליך

3. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב הנגר 24 באזור התעשייה הוד השרון, הרשום בפנקס הזכויות חלקות 412, 413 ו-414 בגוש 6574 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף כולל מרכז מסחרי המצוי בקומת הקרקע, מעליו בנין משרדים בן 7 קומות, חניון תת קרקעי וחניון עילי.
4. התובעת, חברת א.מ.י.כ. מתחם עסקים הוד השרון בע"מ (להלן - "התובעת"), שימשה במועדים הרלוונטיים לתביעה דנן 'מתחזק' הבית המשותף, כהגדרתו בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"). זאת, מכוח הסכמי ניהול פרטניים שנחתמו עם בעלי הזכויות בבית המשותף.
5. הנתבע, עורך הדין אביעד דייך (להלן - "הנתבע"), זכאי להירשם בעלים של דירה בבית המשותף, המשמשת משרד ששטחו 147.2 מ"ר, אשר צמודות לה 6 חניות.
6. הבית המשותף אוכלס בחודש ספטמבר 2016 והחל ממועד זה שימשה התובעת מתחזק הבית המשותף.
7. הנתבע חתם על הסכם ניהול עם התובעת ביום 11.12.2016.
8. התובעת החלה לגבות חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות ההחזקה") החל מיום 1.1.2017.
9. בחודש פברואר 2018 התקיימה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף, במסגרתה פוצלה נציגות הבית המשותף שכינה עד אז ותחתה נכוננו בנפרד נציגות בניין המשרדים ונציגות המרכז המסחרי בבית המשותף. בתוך כך, החל ממועד זה, נמנה הנתבע עם חברי נציגות בנין המשרדים בבית המשותף.
10. ביום 29.4.2018 הודיעה נציגות בנין המשרדים לתובעת על הפסקת ההתקשרות עמה ביחס לבנין המשרדים.
11. עם זאת, אך ביום 31.3.2019, בהסכמת התובעת, נציגות בנין המשרדים ונציגות המרכז המסחרי, סיימה התובעת פעילותה כמתחזק בנין המשרדים בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. בכתב התביעה עתרה התובעת להורות חיוב הנתבע בתשלום סך של 35,475 ש"ח, משלא שילם מלוא חלקו בהוצאות ההחזקה מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.3.2019 (מועד סיום ההתקשרות עם התובעת).

13. בכתב ההגנה טען הנתבע כי התובעת הפרה הסכם הניהול משפעלה לגביית חלקם של בעלי הנכסים בבית המשותף בהוצאות ההחזקה שלא בהתאם להסכם. זאת, הן משגבתה דמי ניהול נמוכים מבעלי הנכסים במרכז המסחרי, הן משגבתה תשלום נפרד בגין שטחי החניה הצמודים לנכס שבבעלות הנתבע שלא כדין. לפיכך, פעלה נציגות בנין המשרדים בבית המשותף להפסקת ההתקשרות עם התובעת. בתוך כך, ביום 8.5.2018 התקשרה נציגות בנין המשרדים עם משרד עורכי הדין גלנטי-סודרי בהסכם לייצוג משפטי "בנושאים שוטפים הקשורים בפרויקט, ובכלל כך ייעוץ שוטף לנציגות, מתן חוות דעת וניהול הליכים משפטיים". כנטען, משהתובעת סירבה לשלם למשרד עורכי הדין גלנטי-סודרי שכר טרחתם בהתאם להסכם, החליטה נציגות בנין המשרדים כי "עד להסדרת הנושא באופן רשמי", ישלם הנתבע שכר הטרחה וסכום זה יקוזז מחלקו בהוצאות ההחזקה המשולם לתובעת. כנטען, הנתבע שילם למשרד עורכי הדין גלנטי-סודרי סך של 35,114.89 ש"ח. עוד כנטען, חלקו של הנתבע בהוצאות ההחזקה בתקופת החוב מושא כתב התביעה עמד על סך של 3,004.5 ש"ח לחודש. לפיכך, מששילם הנתבע לתובעת סך של 7,800 ש"ח בגין תקופה זו, על התובעת אף להשיב לנתבע סך של 6,860.89 ש"ח.

14. ביום 19.2.2020 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. במסגרתה, שב הנתבע על עמדתו לפיה הוא שילם החוב כנטען בכתב התביעה על דרך של קיזוז. זאת, בהתאם להחלטת נציגות בנין המשרדים, לפיה חלף תשלום חלקו של הנתבע בהוצאות ההחזקה לתובעת ישלם הנתבע למשרד עורכי הדין גלנטי-סודרי שכר טרחה בהתאם להסכם הייצוג. הנתבע הוסיף וטען להפרת הסכם הניהול, בעטיו לכתחילה אינו נדרש לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה. משעמד הנתבע על הוכחת טענותיו העובדתיות, הורתי מועדים להבאת ראיות ולשמיעתן.

15. ביני וביני, נדחו מועדי הגשת תצהירי עדות ראשית ומועדי ישיבות שנקבעו לשמיעת הראיות בשל התפרצות נגיף הקורונה בישראל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. ביום 27.5.2020 הגישה התובעת תצהיר עדותה הראשית.
17. ביום 6.7.2020 עתר הנתבע, לראשונה, בבקשה "לקביעת מעמדן של התובעת ושל הנציגות", וכי ככל שהתובעת אינה מתחזק הבית המשותף, עתר הנתבע "לקבוע הערכאה המוסמכת לדון בתביעה", כך לשון הבקשה.
18. בהחלטה מנומקת מיום 6.7.2020 דחיתי בקשת הנתבע, לרבות מחמת השתק בהסתמך על עמדת הנתבע בהליך קודם שהתקיים לפניי, שאליו הפנה הנתבע בבקשתו, שעניינו תביעה של נציגות בנין המשרדים בבית המשותף נגד התובעת ונציגות המרכז המסחרי בבית המשותף (6/294/2019). על פי עמדה זו וכנתמך בתצהיר בחתימת הנתבע שצורף לבקשה למתן צו מניעה זמני בהליך דשם, התובעת היא מתחזק הבית המשותף.
19. ביום 27.7.2020 הגיש הנתבע תצהיר עדותו הראשית.
20. בהחלטה מיום 4.10.2020 נעתרתי לבקשת הנתבע לזימון עדים.
21. ביום 24.12.2020 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות. בפתחה עתר הנתבע בבקשה להורות העברת התביעה לבית משפט מוסמך בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בה. בהחלטה במעמד דיון דחיתי הבקשה בהעדר נסיבות וטעמים חדשים המצדיקים שינוי ההחלטה שניתנה בעניין זה ביום 6.7.2020. במסגרת הישיבה נשמעו עדויות התובעת - המצהיר מטעמה עמוס טבקה, וכן עדויות הנתבע - הנתבע בעצמו, והעדים מטעמו רפאל אשר ושרית סאני חסון.
22. בהתאם להחלטה מגמר הדיון, הגישו הצדדים כתבי הסיכומים.
23. לאחריהם, שב הנתבע ועתר בבקשה בכתב להעברת התביעה לבית משפט מוסמך.

דיון והכרעה

24. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. אביא להלן טעמי למסקנה זו. תחילה, בקשתו החוזרת של הנתבע להעברת התביעה לבית משפט מוסמך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דחיית בקשת הנתבע להעברת התביעה לבית משפט מוסמך

25. לאחר השלמת הראיות והגשת הסיכומים, שב הנתבע על בקשתו בפתח הישיבה שנקבעה לשמיעת ראיות, להורות העברת התביעה לבית משפט מוסמך. זאת, לטענתו, בשל ספק בשאלת מעמד התובעת כמתחזק הבית המשותף, משלטענתו לא עלה בידו לעיין בכל הסכמי הניהול שנחתמו עם בעלי הדירות בבית המשותף, ובתוך כך ללמוד הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף לבחירת התובעת לשמש מתחזק הבית המשותף, בשיעור כנדרש.

26. בהתאם להוראת סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, רשאים בעלי דירות בבית משותף ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם לקבוע בתקנון או בהחלטה כי "הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה - מתחזק)". בהתאם להלכה הפסוקה, התקשרות עם מתחזק יכולה להיקבע אף מכוחם של הסכמי ניהול פרטניים שנחתמו עם בעלי הדירות בבית המשותף, על פי רוב, מכוח הסכמי המכר (רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 23 לפסק דינה של כבוד השופטת ד' ברק-ארז, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

27. בנסיבות דנן, אין חולק כי בעלי הדירות, ובכללם הנתבע, חתמו על הסכמי ניהול פרטניים עם התובעת.

28. כאמור, בהחלטה מנומקת מיום 6.7.2020 דחיתי בקשת הנתבע לקבוע "מעמד התובעת" ו"הערכאה המוסמכת לדון בתביעה", כך לשון הבקשה, לרבות לנוכח עמדת הנתבע בהליך קודם שהתקיים לפניי, כנתמך בתצהיר בחתימת הנתבע שצורף לבקשה בהליך דשם, לפיה התובעת היא מתחזק הבית המשותף.

29. אין בגדרה של בקשתו הנוספת והמאוחרת של הנתבע, הסותרת כאמור עמדתו הוא, כדי ללמד שינוי נסיבות או עובדות חדשות שהתגלו לאחר קבלת ההחלטה מיום 6.7.2020, אשר יש בהן כדי להצדיק עיון חוזר בהחלטה זו, או כדי ללמד טעות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנפלה בהחלטה המחייבת תיקונה. זאת, משאין בנטען בבקשה כדי לסתור עמדת הנתבע-הוא בתצהירו, בדבר היות התובעת מתחזק הבית המשותף.

30. אין די בספק שטוען לו הנתבע בבקשה דנן, כדי להיעתר לבקשה. בהינתן המועד המאוחר שבו העלה הנתבע טענתו לספק בשאלת סמכות טריבונל שיפוטי זה לדון בתביעה - לראשונה בפתח הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות ובבקשה חוזרת לאחר הגשת כתבי הסיכומים - ברי כי על הנתבע לבסס טענה זו ולתמכה בראיות כדין. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, בעל דין מנוע "מלהעלות טענת העדר סמכות עניינית באיחור, כאשר טענה זו טעונה ביסוס עובדתי, וביסוס כזה לא הובא בעתו" (ע"א 1662/99 חיים נ' חיים, פ"ד נו(6) 295, 313 (2002); ראו גם: רע"א 8426/20 הוועדה המקומית לתכנון ובניה אצבע הגליל נ' שטרית, פסקה 12 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.12.2021)). הנתבע לא הניח כל תשתית ראייתית, לסתור טענת התובעת כי היא מתחזק הבית המשותף מכוח הסכמי ניהול פרטניים שנחתמו עם בעלי הדירות בבית המשותף ובכללם הנתבע (ראו גם: פרוטוקול דיון מיום 24.12.2020, עמוד 3 שורות 1-3, עמוד 4 שורות 15-17).

31. לפיכך, הן מחמת השתק הן לנוכח השיהוי בהעלאת טענת הנתבע כאמור, אשר דומה כי תכליתה הכבדה וסרבול בירור המחלוקות מושא התביעה דנן, הנני לדחות הבקשה.

32. לאחר דברים אלה, אדרש למחלוקות גופן. תחילה, משמעות החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, החלה על כל בעל דירה בבית משותף לעניין תשלום חלקו היחסי בהוצאות ההחזקה.

החובה החלה על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה

33. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, בקבעה לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

34. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

35. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה באופן מלא, במועד וכסדרו. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח החזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף וניהולו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987) (להלן - עניין שלום); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014) (להלן - עניין וינוגרד); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברחוב רמז 35 תל אביב, פורסם ב"נבו" (15.04.2019) (להלן - עניין רבין); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.מ) בע"מ, פורסם ב"נבו" ((17.1.2021)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. בהתאם להוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, נציגות הבית המשותף משמשת "מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף". בבחינת, שלוחה של כל בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע להחזקת הרכוש המשותף ולניהולו. בכלל זאת, אמונה נציגות הבית המשותף על פעולת גביית חלקם של בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה, כפי התקציב השנתי שנקבע ואושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

37. כאמור, הוראת סעיף 71 (ב) לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו כי בעלי הדירות בבית משותף רשאים לקבוע כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף יתבצעו על ידי 'מתחזק'. עוד מורנו הוראת דין זו, כי "דינו של שכר המתחזק כדין הוצאה שבעלי הדירות חייבים להשתתף בה, כאמור בסעיף 58(א)". בנסיבות שבהן מונה מתחזק לבית משותף, אמון הוא אף על פעולת גביית חלקם של בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה, כפי התקציב השנתי שנקבע ואושר על ידי האסיפה הכללית ובהתאם לתנאי ההתקשרות עמו.

38. מרחב הפעולה העומד לנציגות הבית המשותף ולמתחזק שמונה לבית המשותף לביצוע פעולות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, הוא בגדרי התקציב השנתי המאושר על ידי האסיפה הכללית. כאמור, בהתאם לתקציב זה מתבצעת הגביה השנתית מבעלי הדירות בבית המשותף, המהווה חלקם היחסי בהוצאות ההחזקה.

39. במיושם לענייננו, התובעת שימשה במועדים הרלוונטיים לתביעה דנן מתחזק הבית המשותף.

40. אין חולק, כי הנתבע שילם לתובעת חלקו בהוצאות ההחזקה בתקופה שמיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2017, באופן מלא וכסדרו, כפי התקציב המאושר לשנה זו. חלקו בהוצאות ההחזקה עמד בתקופה זו על סך כולל של 3,004.56, לחודש, לפי חישוב אריתמטי כדלקמן:

15 ש"ח (תעריף ל-1 מ"ר) $\times$ 147.2 מ"ר (שטח רצפה הנכס שבבעלות הנתבע בבית המשותף) + 60 ש"ח (תעריף לכל חניה צמודה) $\times$ 6 (חניות הצמודות לנכס הנתבע) = 2,568 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין (17%).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. אשר לתקופת החיוב שבמחלוקת מושא התביעה דנן, אין חולק כי הנתבע שילם לתובעת חלקו בהוצאות ההחזקה מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.3.2018 (3 חודשים), בסך כולל של 7,800 ש"ח, מבלי ששילם מלוא תוספת של 0.64 ש"ח על פי עדכון התעריף ל-1 מ"ר כפי התקציב המאושר לשנת 2018. הנתבע אף לא שילם בגין חודשים אלה רכיב הוצאות החזקה בגין החניות הצמודות לנכס שבבעלותו בבית המשותף, בסך כולל של 1,263.6 ש"ח.

42. עוד אין חולק, כי הנתבע לא שילם חלקו בהוצאות ההחזקה מיום 1.4.2018 ועד ליום 31.3.2019 (12 חודשים), בסך כולל של 3,114.79 ש"ח לחודש, לפי חישוב אריתמטי כדלקמן:

15.64 ש"ח (תעריף ל-1 מ"ר) $\times$ 147.2 מ"ר (שטח רצפה הנכס שבבעלות הנתבע בבית המשותף) + 60 ש"ח (תעריף לכל חניה צמודה) $\times$ 6 (חניות הצמודות לנכס הנתבע) = 2,662.2 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין (17%).

43. הנתבע לא חלק בכתב ההגנה על היות הוצאות ההחזקה מושא החוב הנטען בכתב התביעה הוצאות מסוג אלה הקבועות בדין, וכן לא חלק על שיעור חלקו היחסי בהוצאות אלה בהתייחס לשטח הנכס שבבעלותו בבית המשותף.

44. לדידו, כנטען בכתב ההגנה, דין התביעה להידחות משני טעמים: האחד, מחמת זכות קיזוז העומדת לו מחלקו בהוצאות ההחזקה, בהתאם להחלטת נציגות בנין המשרדים בבית המשותף, כלשונו ביחס לתשלום שכר הטרחה לעורכי הדין גלנטי-סודרי: "דין תשלום זה כדין תשלום דמי ניהול" (נספח 9 לתצהיר עדותו הראשית); השני, מחמת הפרת הסכם הניהול משגבתה התובעת דמי ניהול נמוכים מבעלי הנכסים במרכז המסחרי, ומשגבתה תשלום נפרד בגין שטחי החניה הצמודים לנכס שבבעלות הנתבע בבית המשותף.

טענות הגנת הנתבע הן טענות עובדתיות חלופיות - שילמתי על דרך של קיזוז; לא שילמתי ואיני נדרש לשלם בשל הפרת ההסכם - ודי בכך כדי לדחות. עם זאת, וכדי לא להותיר מחלוקת ללא דיון והכרעה, אדרש לטענות הנתבע כסדרן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העדר זכות קיזוז לבעל דירה מחלקו בהוצאות ההחזקה

45. בעל דירה בבית משותף אינו רשאי לקזז חיוב כספי שלשיתו זכאי הוא להיפרע מנציגות הבית המשותף או ממתחזק הבית המשותף, מחלקו בהוצאות ההחזקה כפי חובתו מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. כפי שעמדתי על כך בפסקי דין קודמים, הטעמים לכך הם שלושה:

46. האחד, בהעדר הוראה בדין המהותי, חוק המקרקעין, המעניקה לבעל דירה בבית משותף זכות קיזוז. חוק המקרקעין מורנו הוראות קיזוז פרטניות בשני מקרים בלבד: הראשון, ביחס לחובות ש'בעל מקרקעין' ו'מקים מבנה במקרקעין' חבים זה לזה לפי פרק ד' לחוק (הוראת סעיף 26 לחוק). השני, ביחס לחובות ששותפים במקרקעין חבים זה לזה עקב השיתוף לפי פרק ה' לחוק (הוראת סעיף 36 לחוק). אין בהוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, החל על הסכסוך דנן, כל הוראה דומה. הוראת סעיף 56(א) לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו במפורש, כי הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף, ובכללן הוראת הקיזוז הקבועה שם.

47. השני, בהעדר תחולה להסדר הקיזוז הכללי הקבוע בהוראת סעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, על מערך היחסים שבין בעל דירה לנציגות הבית המשותף או בינו לבין מתחזק הבית המשותף, ככל שלא נקבע אחרת בהסכם. סעיף 53(א) לחוק החוזים מורנו כי "חיובים כספיים שצדדים חבים זה לזה מתוך עסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים לקיזוז בהודעה של צד אחד למשנהו; והוא הדין בחיובים כספיים שלא מתוך עסקה אחת, אם הם חיובים קצובים." החובה המוטלת על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, וטענה של בעל הדירה לשיפוי בגין הוצאה שהוציא הרובצת לדידו לפתחם של הנציגות או של מתחזק הבית המשותף, אינם בגדר חיובים כספיים (חובות) הדדיים. אין מדובר כלל ב'עסקה' בין בעל דירה בבית משותף לנציגות הבית המשותף או בינו לבין המתחזק. בנוסף, אין בטענת בעל דירה לשיפוי בגין הוצאה שהוציא-הוא, חלף חובה החלה לדידו על נציגות הבית המשותף או על מתחזק הבית המשותף להוציא, משום חיוב כספי אשר קיים מועד לקיומו. מכל מקום, לא נטען וממילא לא הוכח לפניי, כי במסגרת הסכם הניהול שנחתם בין התובעת לנתבע נקבע חיוב כספי שחבה בו התובעת לנתבע ומועדו, כמו גם הוראת קיזוז בעניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. השלישי, לנוכח התכלית שבבסיס הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף, בהינתן כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום כל בעלי הדירות חלקם בהוצאות אלה, במועד, באופן מלא וכסדרו. מתן זכות קיזוז בידי בעלי דירות בבית משותף מחובתם המוחלטת להשתתף בהוצאות ההחזקה עלולה להביא לכאוס בניהול ענייניו הכספיים של הבית המשותף. משמעה היא כי כל אימת שבעל דירה יסבור כי זכאי הוא להיפרע חוב של נציגות הבית המשותף או מתחזק הבית המשותף כלפיו, יקזזו מחיובו הכספי בגין חלקו היחסי בהוצאות ההחזקה. בתוך כך, תיפגע קופת הבית המשותף, אשר במוקדם תימצא בחסר, וממילא יפגע עד יעוקר המשאב המשמש נציגות הבית המשותף לתחזוקת הרכוש המשותף בבית ולניהולו. בדרך פעולה זו יש אף כדי לפגוע בתפקודם של מוסדות הבית המשותף, האסיפה הכללית, נציגות הבית המשותף ומתחזק הבית המשותף, אשר הופקדו הם על ניהול ענייני הבית המשותף, כל אחד בגדרי סמכויותיו כדין. בתוך כך, תפגע תקינות פעילות הבית המשותף על רכוש המשותף ומתקניו, אשר לכל בעלי הדירות זכויות קניין בו, בחלק בלתי מסוים.

49. במיושם לענייננו, יש לדחות על אתר טענת הנתבע לזכות קיזוז העומדת לו בסך של 35,114.89 ש"ח, בגין תשלום שכר טרחה למשרד עורכי הדין גלנטי-סודרי, מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה לתקופה שמיום 1.1.2018 ועד ליום 31.3.2019 בסך של 35,475 ש"ח.

50. בתוך כך, הנני לדחות טענת הנתבע לסמכות נציגות בנין המשרדים בבית המשותף להתיר קיזוז חלקו של הנתבע מחלקו בהוצאות ההחזקה. אבאר מסקנה זו:

העדר הרשאה לנציגות בית משותף להתיר לבעל דירה קיזוז מחלקו בהוצאות ההחזקה

51. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, מתן פטור לבעל דירה בבית משותף מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה, כמו גם הפחתה של גובה תשלום זה, לרבות בדרך של קיזוז, חורגים מגדרי ההרשאה של נציגות הבית המשותף כקבוע בחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. האסיפה הכללית של בעלי הדירות היא המוסמכת לקבל החלטה בעניין זה, מכוח הסמכות המסורה בידה-היא לקבוע דרכי ניהולו של הרכוש המשותף וההוצאות הכרוכות בכך, לאשר החשבונות ולהסדיר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף בהתאם להוראת סעיף 77ג לחוק. אף זאת, בכפוף להוראת סעיף 12 לתקנון המצוי, וזכות וטו ("קול חוסם") העומדת לבעל דירה בבית המשותף, ככל שיש בהחלטה כדי להטיל עליו חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק או כדי לשנות זכויותיו. נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. כשרותה המשפטית מוגבלת להוראות חוק המקרקעין, ואך פעולתה בגדרי הרשאתה בחוק מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף (ראו גם: ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21, 27-28 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, פורסם ב"נבו" (27.6.2017); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-466, 1997).

53. יתרה מזאת, בנסיבות שבהן מונה מתחזק לבית המשותף, קונה הוא הסמכות לדאוג להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, במשך כל תקופת ההתקשרות עמו. נציגות הבית המשותף, מצדה, מתפרקת מסמכויותיה הקשורות בהחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בתקופת התקשרות זו, אלא אם נקבע אחרת בהסכם.

54. כאמור, מרחב הפעולה העומד למתחזק שמונה לבית המשותף, בבצעו הפעולות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף וניהולו, הוא בגדרי התקציב השנתי המאושר ועל פי תנאי ההתקשרות עם המתחזק בהסכם. בהתאם לתקציב זה מוסיף המתחזק ומבצע הגביה השנתית מבעלי הדירות בבית המשותף לתשלום חלקם היחסי בהוצאות ההחזקה.

55. מסקנה זו מקבלת משנה תוקף לנוכח תכלית החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף. אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם היחסי בהוצאות אלה באופן מלא, כסדרו ובמועד. ככל שמבקשת נציגות בית משותף לקבל שירותים, לרבות שירותים משפטיים, וממילא כאלה הכרוכים בהוצאה כספית שאינה בגדרי התקציב השנתי המאושר, עליה להביא העניין להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, האמונה היא על קבלת החלטות בעניינים אלה על פי דין.

56. במיושם לענייננו, אין חולק כי לא התקבלה כל החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, למצער מקרב בעלי הדירות בבנין המשרדים, לשכור שירותיו של משרד עורכי הדין גלנטי-סודרי ולהתקשר עמו בהסכם לייצוג משפטי. בתוך כך, לא הוכח לפניי כי בגדרי התקציב המאושר לשנת 2018 נכללה הוצאה זו. עוד אין חולק, כי לא התקבלה כל החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף להתיר קיזוז חלקו של הנתבע בהוצאות ההחזקה על ידי תשלום שכר טרחה לעורכי הדין גלנטי-סודרי. בנוסף, לא הוכח לפניי כי בהתאם להוראות הסכם הניהול שנחתם בין התובעת לנתבע, רשאית נציגות בנין המשרדים לקבל החלטה המשיטה על התובעת, מתחזק הבית המשותף, חיוב לשלם שכר טרחת עורכי הדין גלנטי-סודרי, שלא בגדרי התקציב השנתי המאושר, והמתירה לנתבע זכות קיזוז מחלקו בהוצאות ההחזקה המשולם לתובעת.

57. למותר לציין בהקשר זה, כי בניגוד לטענת הנתבע בכתב ההגנה, לפיה התקשרות נציגות בנין המשרדים עם משרד עורכי הדין גלנטי-סודרי בחודש מאי 2018 היתה לצורכי ייצוג "בנושאים שוטפים הקשורים בפרויקט, ובכלל כך ייעוץ שוטף לנציגות, מתן חוות דעת וניהול הליכים משפטיים", הבאים כנטען בגדרי התקציב השנתי המאושר, הרי שבשלב הבאת הראיות התבהר הנתבע כי התקשרות נציגות בנין המשרדים עם משרד עורכי הדין גלנטי-סודרי נעשתה "לצורך ייצוג במאבק להחלפת חברת הניהול [התובעת] וכן לצורך עזרה בחתימה על הסכם ניהול חדש" (סעיף 39 לתצהיר הנתבע), אשר אין בינם לבין התקציב השנתי המאושר דבר.

58. לנוכח האמור לעיל, סבורני כי לנציגות בנין המשרדים בבית המשותף לא היתה, לכתחילה, כל הרשאה לפטור הנתבע מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה לתובעת על דרך של קיזוז חלקו בהוצאות אלה לטובת תשלום שכר טרחה לעורכי הדין גלנטי-סודרי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. למעלה מן הצורך, אוסיף כי כלל לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי התקבלה על ידי נציגות בנין המשרדים החלטה כאמור. להוכחת טענתו צירף הנתבע לתצהיר עדותו הראשית תכתובת דואר אלקטרוני (מייל) ששלח הנתבע לחברי נציגות בנין המשרדים מיום 5.7.2018, שכותרתה "טיוטת סיכום ישיבת נציגות 5/7/18" (נספח 9 לתצהיר הנתבע). בגדרה, נכתב כי ביום 5.7.2018 נערכה במשרד הנתבע ישיבת נציגות בנוכחות 3 מבין 5 חברי הנציגות. תחת "נושאים שדנו בהם וכן ההחלטות", נכתב בסעיף הראשון "לאור העובדה שהנציגות קיבלה החלטה לשכור את שירותיו של עו"ד גלנטי וביקשה מחברת הניהול לשלם לו את שכרו, וחברת הניהול סירבה, אושר לאביעד דיין [הנתבע] להעביר את דמי הניהול שלו ישירות לעו"ד גלנטי ודין תשלום זה כדין תשלום דמי ניהול". ככל שביקש הנתבע לראות במייל זה פרוטוקול ישיבת נציגות בנין המשרדים, היה עליו לצרף לראיותיו תימוכין להסכמת חברי הנציגות לאמור במייל מטעמו, למצער במסגרת בקשתו להזמנת עדים, בשים לב כי המדובר אף אך בטיטה של סיכום הישיבה. משלא עשה כן, פועל הדבר לחובת הנתבע ומטיל ספק בעצם קיומה של החלטה כאמור של נציגות בנין המשרדים בבית המשותף, לכתחילה.

60. עוד בעניין זה, אף זאת למעלה מן הצורך, מוקשית בעיניי טענת הנתבע לפטור שניתן בידו על ידי נציגות בנין המשרדים מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה מראשית שנת 2018, אך בחלוף למעלה מ-6 חודשים ממועד זה. ללמד כי אף לשיטת הנתבע, לא היה בידו 'פטור' מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה בתקופה שמיום 1.1.2018 ועד ליום 4.7.2018. הלכה למעשה, ביקש הנתבע, באמצעות נציגות בנין המשרדים, בדיעבד ושלא כדין, להכשיר המחל באי תשלום חלקו בהוצאות ההחזקה כפי חובתו הקבועה בדין.

הנטל רובץ לפתחו של בעל דירה להוכיח כי שילם חלקו בהוצאות ההחזקה

61. לנוכח טענה נוספת של הנתבע שהועלתה לראשונה בכתב הסיכומים, אוסיף ואבהיר כי מכוח החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין - החלה על כל בעל דירה בבית משותף "להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרכוש המשותף" - על בעל דירה בבית משותף הנטל להוכיח כי קיים חובתו ושילם מלוא חלקו בהוצאות ההחזקה במועד.

62. בתוך כך, על כל בעל דירה בבית משותף המשלם חלקו בהוצאות ההחזקה לוודא כי נמסרה בידו קבלה בגין כל תקבול, המשקפת נכונה סכום התשלום ששולם, מועדו ועבור מה שולם (חלקו בהוצאות שוטפות לחודש פלוני או חלקו בהוצאות בגין גביה מיוחדת). העדר קבלה כאמור בידי בעל דירה, וממילא העדר תימוכין בפנקס הקבלות של נציגות הבית המשותף או בכרטיס החשבונות של מתחזק הבית המשותף, לביצוע התשלום, פועל לחובת בעל הדירה, הנדרש-הוא להוכיח קיום החובה באמצעות ראיות מטעמו, ובשים לב כי טענה זו היא טענה מהותית לגרסתו במשפט בעניין זה.

63. הדברים נאמרים למעלה מן הצורך במקרה דנן, שכן הנתבע אינו מכחיש כי לא שילם לתובעת חלקו בהוצאות ההחזקה מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.3.2019, למעט סך של 7,800 ש"ח (נספחים 12 ו-13 לתצהיר עדותו הראשית של הנתבע), כנתמך אף בכרטיס חשבון הנתבע אצל התובעת (ת/3).

אין בטענות בעל דירה בדבר הפרת הסכם ניהול על ידי מתחזק הבית המשותף כדי לפטרו מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה

64. טענתו החלופית של הנתבע לדחיית התביעה היא מחמת הפרת הסכם הניהול על ידי התובעת, משגבתה דמי ניהול נמוכים מבעלי הנכסים במרכז המסחרי ומשגבתה תשלום נפרד בגין שטחי החניה הצמודים לנכס שבבעלות הנתבע בבית המשותף.

65. בהתאם להלכה הפסוקה, אין בטענה לכשלים בהתנהלות נציגות בית משותף כדי לפטור בעל דירה מחובתו לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה. כלשון כבוד נשיא בית המשפט העליון (דאז), מ' שמגר, בפסק הדין שניתן בעניין שלום: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969" (ראו גם: פסק הדין שניתן בעניין וינוגרד, שם). כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, אין באי קיומה של חובה על ידי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צד אחד - החובה של בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, מן הצד האחד, והחובה של נציגות הבית המשותף במתן שירותים הנוגעים להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף, מן הצד השני - כדי ליתן בידי הצד השני הזכות שלא לקיים חובתו. "לשתי החובות קיום עצמאי, שתיהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך" ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 וייזור נ' נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח-תקוה, "פורסם בנבו" (1979); עניין רבין, פסקה 22 לפסק הדין).

66. דברים אלה יפים אף במערך היחסים שבין בעל דירה למתחזק, הקונה כאמור סמכות נציגות הבית המשותף לעניין החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. קרי, אין בטענת בעל דירה לכשלים בהתנהלות מתחזק הבית המשותף כדי לפטור בעל הדירה מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה, אשר כאמור תכליתן להבטיח החזקה רציפה של כל מתקני הבית המשותף המהווים רכוש משותף.

67. ככל שסבור בעל דירה כי מתחזק הבית משותף אינו מקיים חובותיו הקשורות בהחזקה תקינה של הרכוש המשותף ובניהולו, לרבות בהתאם להסכם ההתקשרות עמו, עומדת לו הזכות לפעול בעניין זה אל מול המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף - נציגות הבית המשותף והאסיפה הכללית של בעלי הדירות - בהתאם להוראות הדין, לרבות ככל שנדרש באמצעות הגשת תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. אין באי קיום חובה המוטלת על מתחזק הבית המשותף, כדי לפטור בעל דירה מחובתו לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה, באופן מלא, במועד וכסדרו. זאת, אלא אם ניתנה בידי בעל דירה זכות כאמור במפורש בהסכם.

68. במימוש לענייננו, אין בטענות הגנת הנתבע להפרת הסכם הניהול על ידי התובעת, מתחזק הבית המשותף, כדי לפטור מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה. ככל שסבור הנתבע כי התובעת הפרה הוראות הסכם הניהול, כנטען, משגבתה דמי ניהול נמוכים מבעלי הנכסים במרכז המסחרי, ומשגבתה תשלום נפרד בגין שטחי החניה הצמודים לנכס שבבעלות הנתבע בבית המשותף, היה עליו להביא העניין להחלטת נציגות הבית המשותף, וככל שפועלה לא סיפק הנתבע, להחלטת האסיפה הכללית. כאמור, החלטת נציגות בנין המשרדים, אשר לא הוכחה לפניי, לפטור הנתבע מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה על דרך של קיזוז, אינה החלטה כדין. ככל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהנתבע לא נענה על ידי מוסדות אלה, כפי החלטות שהתקבלו על ידן כדין, היה עליו להגיש תביעה מתאימה.

69. נציגות בנין המשרדים, אשר הנתבע נמנה עם חבריה, פעלה להפסקת ההתקשרות עם התובעת, אשר הסתיימה במועד מוסכם על הצדדים כולם (ראו גם: ת/ו-2/2019). בנוסף, הגישה נציגות בנין המשרדים תביעה נגד התובעת לטריבונל שיפוטי זה, בגדרה עתרה לצו למתן חשבונות, לעריכת התחשבנות בהתאם להסכם הניהול ולחיוב התובעת בהשבת כספים. התביעה נמחקה לבקשת הנציגות בהתאם להחלטה מיום 27.8.2020 ולנוכח הסכמה קודמת שבאה בין הצדדים בגדרי בקשה לצו מניעה זמני (תביעה שמספרה 6/294/2019). לא הוכח לפניי כי הנתבע הביא העניין לאסיפה הכללית וממילא החלטה שהתקבלה על ידה בעניין. מכל מקום, ככל שהנתבע לא נענה על ידי מוסדות הבית המשותף כאמור, היה עליו להגיש תביעה מתאימה ולעתור בגדרה לסעד הצהרתי בדבר חלקו היחסי בהוצאות ההחזקה ומתן הוראות נוספות ככל שמתחזק הבית המשותף הפר חיוביו, לרבות על פי ההסכם. זאת לא נעשה על ידו.

70. לטענת הנתבע, "במעמד החתימה חברת הניהול הודיעה לי שעליי לשלם 15 ש"ח למטר לחודש, וכך 60 ש"ח לחניה לחודש, והעברת צ'קים למפרע הינה תנאי לקבלת המשרד. ... שילמתי הכל במקום בלי ויכוחים והתרגשתי לקבל את משרדי." אלא שלדידו, נפלה בידו טעות, כלשונו, "טעות שלא בדקתי" (סעיפים 10-11 לתצהיר עדותו הראשית). טעות - ככל שסבר הנתבע שנפלה בידו בחתימה על הסכם הניהול ובהתאם לו תשלום מלוא חלקו בהוצאות ההחזקה בשנת 2017 וחלק הארי של הוצאות אלה ברבעון הראשון של שנת 2018, עד שהפסיק לעשות כן - אינה נותנת בידו הזכות להפסיק תשלום חלקו בהוצאות אלה.

כאמור לעיל, ככל שניטשה מחלוקת בין הנתבע לתובעת, מתחזק הבית המשותף, בעניינה של טעות זו, היה על הנתבע להגיש תביעה מתאימה, ועד להכרעה בה לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה באופן מלא ובמועד.

71. למעלה מן הצורך, סבורני כי לא עלה בידי הנתבע להוכיח טענותיו בדבר הפרת הסכם הניהול, הפרה בעטיה אין הוא חב בתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה. זאת,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משלא עלה בידי הנתבע להוכיח כי החוב מושא כתב התביעה - חלקו בהוצאות ההחזקה בתקופה שמיום 1.1.2018 ועד ליום 31.3.2019 - אינו בהתאם להסכם הניהול ולתקציב השנתי המאושר, לרבות רכיב הוצאות החזקה בגין חניה צמודה. בתוך כך, לא הוכח כי תעריף שונה ל-1 מ"ר, אשר נקבע לבנין המשרדים ולמרכז המסחרי בבית המשותף, אינו בהתאם להסכמי הניהול, בשים לב כי הסכם הניהול שנחתם עם הנתבע חל ביחס לבנין המשרדים בלבד.

72. אשר לטענות הנתבע, לפיהן הפרה התובעת הסכם הניהול "הפרות יסודיות", הן בדרך של גביית "כספים רבים שלא כדין, כאשר את חלקם היא לוקחת לעצמה ובחלקה היא מממנת החזקת רכושם של היזמים" (סעיף 24 לתצהירו), הן "משהעבירה גם סכומי עתק לחברת האם שלה כשכר עבור עובדים שחלקם כלל לא עבדו באותה תקופה וחלקם עבדו במשימות שאינן רלוונטיות" (סעיף 25 לתצהירו), הן כמפורט במסמך שכותרתו "פוטנציאל ה'טעויות' של שובל בגביית דמי ניהול הנגר 24" (נספח 4 לתצהירו) - דינן להידחות אף מחמת הרחבת חזית אסורה, משהועלו לראשונה בשלב הבאת הראיות, ובהתאם להחלטה מיום 24.12.2020.

סוף דבר

73. דין התביעה להתקבל.
74. הנתבע ישלם לתובעת סך של 35,475 ש"ח, יתרת חלקו בהוצאות ההחזקה לתקופה שמיום 1.1.2018 ועד ליום 31.3.2019. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
75. אשר להוצאות המשפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן קבלת התביעה לאחר שהתקיים הליך משפטי מלא, הכולל הגשת תצהירי עדות ראשית, ישיבה לשמיעת ראיות והגשת סיכומים, ובהלימה המשאבים שנדרשו לתובעת בניהול ההליך, ומשלא הובא פירוט לעניין הוצאותיה בכתב הסיכומים וממילא אסמכתאות לתימוכין, הנני להורות חיוב הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/561/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הכוללות שכר טרחת עורך דין, בסך של 8,000 ש"ח. לסכום זה יתווספו הפרשי
הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, ד' תשרי תשפ"ג, 29 ספטמבר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו